

1502247-68.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... (não há certeza), seja uma faca, e anunciou o roubo, pedindo dinheiro.

Entretanto, devido a intervenção da vítima, deixou o local sem nada subtrair.

Portanto, objetivamente não há dúvida quanto ao roubo descrito na inicial, pois as provas demonstram que o réu, utilizando-se de um objeto, ameaçou a vítima.

Entretanto, duas questões fático-dogmáticas merecem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1502247-68.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502247-68.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO RODRIGUES ABIDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual LUIZ FERNANDO RODRIGUES ABIDO, maior de 18 anos e menor de 21 anos na data do fato, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narrou a denúncia (fls. 70/72) que, no dia 30 de setembro de 2021, às 15h30min, na Avenida Antônio Carlos Costa, 1162, Vila Osasco, nesta cidade e comarca de Osasco, LUIZ FERNANDO RODRIGUES ABIDO, maior de 18 anos e menor de 21 anos, qualificado à fl. 07, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca, tentou subtrair, para si, os produtos e valores pertencentes à loja de roupas e sapatos situada no local dos fatos, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja a reação da vítima Aline Marina Scalco.

Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se ao local e, mediante o emprego de uma faca, anunciou o roubo, exigindo que a vítima Aline Marina Scalco fosse ao fundo da loja.

Contudo, nesse momento, a vítima Aline reagiu, ao arremessar uma caixa de papelão

contra o denunciado, empurrando-o para fora da loja e advertindo aos populares "ladrão com faca". Em seguida, o denunciado evadiu-se do local.

Os policiais militares, a partir das características informadas pela vítima, diligenciaram às imediações e lograram êxito ao encontrar o denunciado, o qual admitiu informalmente a prática da tentativa de roubo e indicou o local onde dispensou a faca utilizada, a qual foi devidamente apreendida, conforma o auto de exibição e apreensão à fl. 23.

Em sede policial, a vítima Aline reconheceu, sem dúvidas o denunciado como autor do delito. O denunciado, em seu interrogatório extrajudicial, confessou a prática delitiva.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01/02.

Auto de reconhecimento de pessoa às fls. 06.

Auto de exibição e apreensão às fls. 23.

Fotografia do objeto apreendido às fls. 30/32.

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva às fls. 43/44. Mandado de prisão cumprido às fls. 57/58.

Este juízo recebeu a denúncia às fls. 74/79, ocasião em que também concedeu ao acusado liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão. Alvará de soltura cumprido às fls. 93/95.

Às fls. 109/113 o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, aduzindo que ele estaria descumprindo as medidas cautelares diversas da prisão, bem como requereu a aplicação do art. 366 do CPP.

Às fls. 131, no entanto, o réu foi pessoalmente citado e apresentou, em seguida, resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 136/137). Não foi suscitada qualquer questão preliminar e, quanto ao mérito, reservou-se, a Defesa, o direito de se manifestar em momento oportuno. Aduziu, ademais, que, no tocante ao pedido de decretação de prisão preventiva, o fato de que o acusado foi citado, por si só, demonstra a desnecessidade e inadequação da medida cautelar extrema para o fim de assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal.

Em decisão de fls. 138/140, este juízo: (i) indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público; (ii) manteve o recebimento da denúncia; e (iii) designou audiência de instrução, debates e julgamento presencial para o dia 22 de novembro de 2022, às 15h30.

Folha de antecedentes e demais certidões em nome do acusado às fls. 150/155. Em audiência foram ouvidas as vítima e testemunha de acusação. Foi decretada a revelia do réu.

Em debates a Acusação pediu a em preliminar a juntada do laudo pericial. No mérito a procedência do pedido.

Em debates, a defesa apontou problemas no reconhecimento e que a faca não foi apreendida com o réu. Pede a fixação de pena no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento. Por fim, pede a redução pela tentativa no mínimo legal.

É relatório.

Fundamento e decido

O pedido é procedente em parte.

A - Valoração probatória de autoria e materialidade

Consto que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal (art. 157, "caput"), tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva, como também à comprovação da autoria e da materialidade.

A existência material do crime está comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição e apreensão (fls. 23) e laudo da faca (fls. 184/186) demais elementos colhidos na fase extrajudicial.

A imputação de autoria também está comprovada nos autos.

O réu, em juízo, não foi ouvido posto que revel. Não é possível, diante desta sanção processual, extrair-se qualquer consequência jurídica.

Em que pese a revelia, as provas produzidas em juízo, ao menos quanto aos elementos do caput do art. 157, demonstram, para além de qualquer dúvida, a premissa fática exposta na denúncia e, portanto, a conformação do tipo penal, sendo possível afastar-se o postulado da presunção de inocência e impor-se, ao final, pena.

A vítima relatou os fatos com detalhes. Afirmou que "um rapaz" entrou na loja com uma bolsa. Dentro da bolsa havia uma faca. O rapaz abordou uma cliente e uma vendedora. Mandou todos irem para os fundos da loja. O rapaz falou que estava com uma faca. Ele não apontou a faca mas ficou mostrando-a. O rapaz ameaçava "de longe", com a faca junto ao corpo. Tentou correr pela porta e o rapaz foi atras. Com uma caixa e papelão conseguiu afastá-lo para fora da loja. O rapaz falava que era um assalto e era para dar o dinheiro. Saiu gritando e não sabe quem chamou a polícia. Por esta razão o rapaz saiu andando. Não sabe dizer se foi localizada uma faca. Os policiais que compareceram à loja já sabiam que o rapaz tinha ido na loja com a faca. Já sabiam o que tinha acontecido. Não se recorda se viu a pessoa dentro da viatura.

A testemunha policial Douglas, em que pese lacônico, relatou que estava em patrulhamento e o COPOM irradiou roubo a estabelecimento. A pessoa havia se evadido. Colheram as características e abordaram a pessoa duas ruas acima. No momento não estava com faca. Sabe dizer que foi apreendida uma faca mas não sabe dizer em que local, talvez "ruas para trás". Não se recorda o local que estava a faca. Não conhecia o réu.

Valorando-se de modo racional a prova oral, cotejada com a prova material, verifica-se que os relato da vítima e da testemunha, além de possuírem coerência interna entre si, já que todos apontam para a premissa do Ministério Público, também possuem coerência externa eis que restaram corroborados pela prova material.

Anote-se que o réu, em que pese não tenha sido reconhecido em juízo, posto que revel, foi reconhecido na fase policial e o reconhecimento, minimamente, seguiu os ditames do art. 226 do CPP. Ademais, não se tem nos autos elementos que indiquem que o reconhecimento realizado pela vítima tenha sido de alguma forma influenciado,

seja por fatores de tempo, local ou mesmo pós fato, eis que a vítima afirma que somente viu a pessoa quando estava entrando na delegacia.

Assim, tem-se que, no dia dos fatos, o réu ingressou na loja da vítima portando um objeto que se supõe (não há certeza), seja uma faca, e anunciou o roubo, pedindo dinheiro. Entretanto, devido a intervenção da vítima, deixou o local sem nada subtrair.

Portanto, objetivamente não há dúvida quanto ao roubo descrito na inicial, pois as provas demonstram que o réu, utilizando-se de um objeto, ameaçou a vítima.

Entretanto, duas questões fático-dogmáticas merecem destaque.

A primeira é que não as provas não demonstram, para além de qualquer dúvida, a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca. A uma, porque não se consegue estabelecer um vínculo fático-teleológico entre a faca apreendida e o objeto utilizado para a grave ameaça. A duas, porque o policial sequer soube dizer o local no qual a faca teria sido apreendida ou mesmo se esta teria sido efetivamente utilizada. A três, porque a vítima não realizou o reconhecimento da faca na delegacia e, ainda, em juízo relatou que o objeto não foi apontado para ela e que o réu (ou "o rapaz") o segurava junto ao corpo. A quatro, porque a faca apreendida não foi localizada com o acusado, nem sequer próximo a ele. Por estas razões, não é possível se afirmar com absoluta certeza que o objeto utilizado seria, de fato, uma faca.

A segunda é que o delito não passou da esfera da tentativa tendo em conta a reação da vítima em afastar o réu com uma caixa de papelão. Assim, não tendo a posse de qualquer bem nem por breves instantes e tendo saído do local, a redução pelo conatus se impõe no grau máximo.

Todos os elementos do tipo penal do art. 157 "caput" restaram demonstrados, inclusive a vontade livre e consciente de subtração do bem (dinheiro), e não há qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Portanto a hipótese fática descrita pelo Ministério Público está suficientemente comprovada para além de qualquer dúvida, o que impõe o afastamento da presunção constitucional de inocência, justificando-se a imposição de pena.

b- Da dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção ao art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 10 (dias) multa eis que não há circunstâncias judiciais a serem dignas de relevo para exasperação da pena base, até porque não há dado fático que indique maior reprovabilidade penal.

Na segunda fase, mesmo diante da menoridade relativa, a pena fora fixada no mínimo.

Na terceira fase, diante do reconhecimento do conatus, reduzo a sanção penal em 2/3 perfazendo, em definitivo, 1 ano e 4 meses de reclusão e 3 dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Pela natureza do crime o réu não faz jus a substituição por restritiva de direitos.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena posto que o réu é primário e não ostenta antecedentes, considerando a data dos fatos.

c- Do dispositivo:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido da presente ação penal e:

CONDENO LUIZ FERNANDO RODRIGUES ABIDO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 3 dias-multa no valor mínimo, com atualização desde o trânsito em julgado, por infração ao art. 157 "caput" c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

d - Demais deliberações

Considerando o regime de pena inicialmente fixado, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade diante da incompatibilidade do regime aberto com a custódia cautelar.

e- Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal) ante a ausência de prejuízo.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

i) Expeça-se guia de recolhimento definitiva ou as peças necessárias para eventual complementação da guia provisória, encaminhando-se, em seguida, à Vara das Execuções Criminais competente.

ii - determino a destruição do objeto apreendido. Oficie-se.

iii - sendo o caso, realize-se audiência admonitória.

No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Osasco, 22 de novembro de 2022.